

**TÒA PHÚC THẨM
TAND TỐI CAO TẠI HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 107/2025/HS-PT

Ngày: 12/8/2025

**NHÂN DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Sỹ Hưng;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Cường;

Ông Điều Văn Hằng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thẩm tra viên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Lê Hồng P, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 12 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ cơ sở 2, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 496/2025/TLPT-HS ngày 15 tháng 4 năm 2025 đối với bị cáo Phan Văn C do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2025/HS-ST ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ).

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Phan Văn C, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn K, xã V, tỉnh Phú Thọ (*trước đây là: Thôn K, xã C, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc*); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn B và bà Kim Thị C1; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

+ Tại Bản án số 64/2013/HSST ngày 15/8/2013 của TAND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 02 năm 03 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong hình phạt tù, ra trại ngày 10/02/2015. Thi hành xong án phí, bồi thường dân sự ngày 24/02/2014 (đã được xóa án tích).

+ Ngày 15/01/2019, bị Công an huyện Y, tỉnh Hà Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau, mức phạt 2.500.000 đồng, đã nộp phạt xong.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 14/5/2024 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh P; có mặt.

*** Người bào chữa do Tòa án chỉ định cho bị cáo:** Bà Nguyễn Thị Thùy D - Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh P; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng trưa ngày 24/02/2024, Phan Văn C, sinh năm 1991, ở thôn K, xã C, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc và anh Phan Văn Đ, sinh năm 1986 (là anh trai ruột của C) cùng một số người trong gia đình ăn cơm uống rượu tại nhà C. Đến khoảng 12h30 phút cùng ngày thì anh Đ ăn xong trước rồi đi ra đình làng V thuộc thôn Đ, xã C, huyện V để xem hội làng tổ chức trò chơi dân gian truyền thống “bịt mắt bắt lợn”. Khi đến khu vực lễ hội, anh Đ thấy 01 chiếc trống để tại sân đình nên anh Đ cầm dùi trống và đánh trống cổ vũ. Lúc này, anh Bùi Văn T, sinh năm 1997, trú tại thôn K, xã C, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đi ra đình V để xem hội làng. Anh T thấy anh Đ đang đứng đánh trống cổ vũ lễ hội nên anh T cũng muốn tự mình cầm dùi đánh trống cổ vũ. Anh T đã đến hỏi anh Đ là: “Anh ơi cho em mượn dùi, em đánh trống” thì anh Đ nói là “Không được, để tao”. Anh T đứng xem thêm một lúc thì tiếp tục giục hỏi anh Đ cho anh T mượn dùi đánh trống nhưng anh Đ vẫn không đồng ý. Anh T cho rằng trống và dùi là tài sản chung của làng, mọi người đều có quyền sử dụng ngang nhau nên anh T không hỏi anh Đ nữa mà đưa tay sang định giằng lấy chiếc dùi đánh trống từ trên tay anh Đ. Anh Đ thấy vậy nên dùng tay hất tay của anh T ra, đồng thời anh Đ cầm dùi trống giơ lên cao, không cho anh T cầm lấy. Sau đó, anh T và anh Đ lời qua tiếng lại, cãi nhau, xô đẩy, tranh giành nhau chiếc dùi trống thì anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1992 và anh Nguyễn Văn B1, sinh năm 1993 đều ở cùng thôn K, xã C, huyện V đến can ngăn. Anh H hỏi: “Làm sao đấy” thì anh T trả lời anh H là: “Em muốn đánh trống mà nó không cho”. Sau đó, để phòng hai bên xảy ra đánh nhau nên anh H và anh B1 đã ôm, đẩy anh T ra phía cổng đình V để hai bên không cãi nhau nữa, còn anh Đ vẫn tiếp tục dùng dùi đánh trống cổ vũ hội làng trong sân đình.

Sau khi ăn uống xong, Phan Văn C cũng đi bộ ra đình làng V để xem hội. Khi đi đến khu vực sân kho gần đình làng, C nhìn thấy 01 con dao phay dài khoảng 35cm, chuôi bằng gỗ, bản dao bằng kim loại màu trắng, một lưỡi sắc, đầu bằng do bố mẹ của C (ông Phan Văn B và bà Kim Thị C1) sử dụng để khoan giếng đã để quên từ chiều hôm trước (ngày 23/02/2024) nên C nhặt con dao này cài vào khe thắt lưng, trong áo khoác C đang mặc để mang về nhà. C đi bộ một đoạn thì gặp anh Lê Quang T1, sinh năm 1995 ở xã Đ, huyện V là bạn của C điều khiển xe máy SH màu sơn đen, biển kiểm soát 88L1 - 448.23 đi ngang qua, nên C đi nhờ ra đình V xem hội. Sau khi xuống xe, C đi bộ về phía cổng đình làng V thì C gặp anh T đang được các anh H, Bắc ôm, đẩy ra cổng (mục đích để can ngăn anh T và anh Đ cãi nhau như đã nêu trên). Lúc này, anh H đang quàng tay qua cổ anh T để nói lời can ngăn thì C hỏi anh T là: “Mày làm sao thế Thân?”. Do lúc này anh T vẫn đang bức tức việc tranh giành dùi đánh trống với anh Đ nên Thân nói với C là: “Tao làm gì kệ mẹ tao, tao sợ đéo gì anh em mày”. C thấy T trả lời một cách khiêu khích nên cũng bức tức cho rằng C bị T coi thường nên Công lao đến vị trí anh T đứng dùng tay phải đâm trúng 01 phát vào người anh T thì anh T vùng khỏi tay anh H. Anh T chửi

lại C là: “Đ.m thẳng Công C2” và chạy đến xe bán hàng kem, bóng ngô của người bán hàng rong (không rõ lai lịch) ở khu vực cổng đình Vĩnh Lại túm được 01 túi bóng ngô giơ lên định ném về phía C thì C dùng tay phải rút dao từ cặp quần ra, giơ lên cao chém 01 phát về phía anh T nhưng do anh T lùi lại nên dao chém không trúng. Anh T tiếp tục quay người bỏ chạy thì bị C cầm dao bằng tay phải chạy đuổi theo phía sau. Khi C chạy đuổi kịp anh T, tay phải C cầm dao giơ lên chém bổ 01 nhát hướng từ trên xuống dưới, từ sau ra trước trúng vào vùng bả vai bên trái làm anh T rách da, chảy máu và ngã ngồi xuống nền đường. C tiếp tục lao đến nhằm vào lưng của anh T để chém tiếp thì anh T quay người lại, vẫn trong tư thế ngồi, mặt đối diện với C, anh T giơ tay phải lên đỡ để không bị C chém trúng vào đầu và mặt thì bị C chém bổ 01 nhát từ trên xuống dưới trúng vào mu bàn tay phải làm rách da, chảy máu ở ngón 2 và ngón 3. Anh T liền nhồm dậy định bỏ chạy thì C tiếp tục chém bổ 01 nhát từ trên xuống dưới về phía đầu anh T trúng vào vùng trán bên phải. Trong lúc C dùng dao đuổi, chém anh T thì nhiều người chạy theo để can ngăn, trong đó anh B1 dùng 01 cán chổi đập vào tay đang cầm dao của C để tước bỏ dao của C và một người (không rõ lai lịch) đã giằng được dao từ tay C rồi vứt bỏ tại hiện trường. Mọi người can ngăn, đẩy C ra xa, không cho C chém anh T nữa thì C mới dừng lại và bị ngã ra nền sân đình. Lúc này, anh T lao đến dùng tay phải đâm 04 phát trúng vào người C nhưng không để lại thương tích gì. Sau đó anh T bị choáng và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Phòng khám Đ2, địa chỉ: xã Đ, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh V cấp cứu, điều trị từ ngày 24/02/2024 đến ngày 08/3/2024 thì ra viện. Còn C bỏ trốn đến tỉnh Tuyên Quang, sống lang thang làm thuê đến ngày 14/5/2024 thì C ra đầu thú tại Công an huyện V.

Kết quả khám nghiệm hiện trường:

Hiện trường vụ án xảy ra tại ngã ba đường trục thôn thuộc thôn Đ, xã C, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện trường bị xáo trộn do người dân và xe cộ đi lại nhiều. Hướng Đ1 là hướng đi ra đường liên xã, đường rộng 7,4m; hướng Tây tiếp giáp với đình V; hướng Nam tiếp giáp nhà ông Phan Văn T2 và đường ngõ đi ra cánh đồng; hướng B1 là hướng đi ra đường C, tiếp giáp nhà ông C3, đường rộng 7,7m.

Tại vị trí ngã ba đường, đường trục thôn được đổ bê tông bằng phẳng, có giếng làng ở giữa, tại vị trí này đi về hướng Bắc rộng 7m; về hướng Nam rộng 5,5m, về hướng Tây rộng 11,5m. Tại vị trí ngã 3 đình V được tổ chức lễ hội đình làng, trong đình có dựng rạp, khu vực ngã 3 có nhiều xe bán hàng đồ ăn vặt, nước uống. Mặt đường ẩm ướt và có nhiều rác. Khám nghiệm phát hiện trên đường có các giọt màu nâu đỏ nghi là máu dạng nhỏ giọt có diện (30x20)cm được ký hiệu vị trí số (1). Đo từ tâm vị trí số (1) đến trụ cổng bên trái đình V, tính từ ngoài vào về hướng Tây là 11,15m. Cách vị trí số (1) về hướng Bắc 1,1m phát hiện trên sân giếng có 01 tờ giấy ăn màu trắng bị bẩn ướt có bám dính chất màu nâu đỏ nghi là máu được ký hiệu vị trí số (2). Đo từ vị trí số (2) đến trụ cổng bên trái đình V tính từ ngoài vào về hướng T là 11,4m.

Về thu giữ đồ vật, tài liệu:

- Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện V thu mẫu chất màu nâu đỏ tại vị trí số (1) và thu mảnh giấy ăn màu trắng bám dính chất màu nâu đỏ tại vị trí số (2).

- Ngày 24/02/2024, anh Nguyễn Văn H giao nộp cho Cơ quan điều tra: 01 chiếc áo khoác màu trắng và 01 áo sơ mi dài tay màu đen của Bùi Văn T mặc khi xảy ra vụ án.

- Ngày 24/02/2024, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 đoạn video trích xuất từ Camera an ninh của gia đình nhà anh Phan Văn T2; 01 video do chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1977, trú tại thôn K, xã C, huyện V giao nộp; 01 đĩa DVD bên trong đoạn video có thời lượng 03 phút 43 giây do Công an xã C giao nộp; 01 đoạn tải video tải từ mạng xã hội Facebook có tài khoản “N Nguyen Thanh” do anh Phan Văn T3, sinh năm 1977, trú tại thôn Đ, xã C, huyện V phát trực tiếp để phục vụ điều tra.

Thương tích của người bị hại:

- Theo Biên bản xác minh thương tích hồi 16h00’ ngày 26/02/2024 do Phòng khám Đ3: Bệnh nhân Bùi Văn T nhập viện vào viện hồi 13h38’ ngày 24/02/2024, trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, gọi đáp ứng có mùi rượu. Khám xác định vết thương hở vùng trán bên phải khoảng 12cm, sâu sát xương, bờ nhám nhở, máu ra nhiều tại vết rách. Bàn tay phải ngón 2 có vết thương dài khoảng 1,5cm, ngón 3 có vết thương dài khoảng 03cm. Vùng trái có vết thương hở dài khoảng 10cm, sâu sát xương, bờ gọn, máu ra nhiều. Chụp CLVT sọ não kết quả xác định: Vỡ xương trán phải, phù nề nhẹ tổ chức dưới da vùng trán phải, không bất thường nội sọ trên phim.

- Theo Biên bản xác minh thương tích hồi 17h40’ ngày 24/02/2024 do Bệnh viện đa khoa tỉnh V cung cấp: Bệnh nhân Bùi Văn T nhập viện vào hồi 15h20’ ngày 24/02/2024 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, da niêm mạc hồng nhạt, đau đầu, chóng mặt, không nôn, trên người có 04 vết thương, trong đó có: 01 vết thương rách da trán phải khoảng 06cm, khâu thưa cầm máu; 01 vết thương rách da ngang góc dưới xương bả vai trái khoảng 06cm đã khâu. Vết thương rách da ngón 2 bàn tay phải khoảng 1cm, vết thương ngón 3 bàn tay phải khoảng 02cm, đã khâu. Chụp cắt lớp vi tính tại phòng khám Đ2: Vỡ xương trán phải.

- Theo hồ sơ tóm tắt Bệnh án số 00010628/24/2024 ngày 08/3/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh V xác định: Vết rách da trán phải khoảng 06cm, khâu thưa cầm máu; vết thương rách da ngang góc dưới xương bả vai trái khoảng 06cm đã khâu; vết thương rách da ngón 2 bàn tay phải khoảng 01cm, vết thương ngón 3 bàn tay phải khoảng 02cm đã khâu. Chụp cắt lớp vi tính: Vỡ xương trán phải; Chẩn đoán: Chấn thương sọ não, chấn động não, vỡ xương trán phải, vết thương rách da trán phải và ngón tay 2-3 bàn tay phải, vết thương ngang dưới xương bả vai trái.

Kết quả giám định thương tích:

- Ngày 26/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ra Quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với anh Bùi Văn T. Tại Bản kết luận giám định số 83/KLTTCT-PYVP ngày 27/02/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh V, kết

luận:

“1. Các kết quả chính:

- + Vết thương phần mềm phía dưới bả vai trái kích thước nhỏ xếp: 01%.
- + Vết thương phần mềm mu đốt I ngón 2 bàn tay phải kích thước nhỏ xếp 01%.
- + Vết thương phần mềm mu đốt II ngón 3 bàn tay phải kích thước nhỏ xếp 01%.
- + Vết thương phần mềm vùng trán phải kích thước trung bình xếp: 06%.
- + Hiện tại: Vỡ xương trán phải chưa xác định được kích thước đường vỡ, chấn động não và các thương tích hiện đang điều trị, khi nào điều trị ổn định giám định bổ sung.
- + Cơ chế hình thành vết thương: Các thương tích đã mô tả trên có thể là do vật sắc gây nên.

2. Kết luận: Căn cứ thông tư số 22, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Bùi Văn T tại thời điểm giám định là: **09%** (Chín phần trăm) Áp dụng theo phương pháp cộng tại thông tư. Kết luận khác: Không”.

- Ngày 13/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã ra Quyết định trưng cầu giám định bổ sung đối với thương tích của anh Bùi Văn T. Tại Bản kết luận giám định bổ sung số 114/KLTTCT-PYVP ngày 27/3/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh V, kết luận:

“1. Các kết quả chính:

- + Sẹo vết thương phần mềm vùng trán phải kích thước trung bình xếp: 06%.
- + Đám biến đổi rối loạn sắc tố da giữa cung lông mày phải xếp: 0,5%.
- + Sẹo vết thương phần mềm tương ứng góc dưới xương bả vai kích thước trung bình xếp: 02%.
- + Sẹo vết thương phần mềm tương ứng mu đốt I ngón 2 bàn tay phải kích thước nhỏ xếp: 01%.
- + Sẹo vết thương phần mềm mặt mu đốt II ngón 3 bàn tay phải kích thước nhỏ xếp: 01%.
- + Vỡ xương trán phải (Bản ngoài xương sọ) kích thước dưới 03cm, diện não đồ bình thường xếp: 08%.
- + Chấn động não điều trị ổn định xếp: 01%.

2. Kết luận: Căn cứ thông tư số 22, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Bùi Văn T tại thời điểm giám định là: **18%** (Mười tám phần trăm) Áp dụng theo phương pháp cộng tại thông tư. Kết luận khác: Không”.

Kết quả giám định ADN:

- Ngày 16/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh V ra Quyết định trưng cầu giám định ADN trên 02 mẫu chất màu nâu đỏ thu tại hiện trường; Mẫu chất trên áo khoác màu trắng và áo sơ mi dài tay của Bùi Văn T so sánh với mẫu ADN trên chân tóc của Phan Văn C và ADN trên chân tóc của Bùi Văn T. Tại Bản Kết luận giám định ADN số HT368.24/PY-XNSH ngày 19/7/2024 của V đã có kết luận: Dấu vết trên tấm bông gòn gửi giám định có sinh phẩm của người; có ADN nhiễm sắc thể thường trùng khớp với ADN nhiễm sắc thể thường từ mẫu tóc của anh Bùi Văn T; không trùng khớp với ADN nhiễm sắc thể thường từ mẫu tóc của bị can Phan Văn C. Không phân tích được ADN nhiễm sắc thể thường của người từ dấu vết trên nhiều mảnh giấy, trên áo khoác màu trắng của Bùi Văn T, áo sơ mi dài tay của Bùi Văn T gửi giám định”

Kết quả giám định kỹ thuật số điện tử:

- Ngày 13/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V ra Quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật số điện tử đối với 01 đĩa DVD bên trong đoạn video được trích xuất từ camera an ninh của nhà anh Phan Văn T2. Tại Bản kết luận giám định số 1503/KL-KTHS ngày 28/5/2024 của Phòng K Công an tỉnh V, kết luận:

“Chụp được 09 ảnh theo yêu cầu giám định. Đặc điểm hành động của đối tượng xuất hiện trong tệp video được mô tả trong phụ lục kèm theo.

Hình 1: Thời điểm 13 giờ 27 phút 31 giây. 01 đối tượng mặc áo dài tay sáng màu (kí hiệu: ĐT1) điều khiển xe mô tô, phía sau chở 01 người mặc áo dài màu đen (kí hiệu: ĐT2).

Hình 2: Thời điểm 13 giờ 28 phút 05 giây. 01 đối tượng mặc áo dài tay màu đen (kí hiệu: N01) dùng tay trái quàng qua cổ 01 người mặc áo dài tay màu trắng (kí hiệu: N02).

Hình 3: Thời điểm 13 giờ 28 phút 08 giây. N01 và N02 xảy ra xô xát đánh nhau.

Hình 4: Thời điểm 13 giờ 28 phút 12 giây. N01 tay phải cầm vật chưa xác định đánh về phía N02.

Hình 5: Thời điểm 13 giờ 28 phút 14 giây. N01 tay phải cầm vật sáng màu (khoảng tròn đỏ) dồn đuổi N02.

Hình 6: N01 tay phải cầm vật (mô tả hình 5) đánh về phía N02.

Hình 7: N01 tay phải cầm vật (mô tả hình 5) đánh liên tiếp và N02.

Hình 8: Thời điểm 13 giờ 28 phút 24 giây. N01 và N02 tiếp tục dồn đuổi đánh nhau.

Hình 9: Các đối tượng di chuyển ra khỏi vùng quan sát của camera”.

Kết quả điều tra xác định “ĐT2” và “N01” trong bản ảnh chính là Phan Văn C, “N02” là anh Bùi Văn T. Qua phân tích dữ liệu video trích xuất nêu trên xác định: Tại khu vực lễ hội đình làng V, C và anh T đã xảy ra xô xát, C dùng chân tay không đâm vào người anh T, anh T bỏ chạy. Sau đó Công dồn đuổi, dùng dao phay

chém 03 nhát trúng vào bả vai trái, bàn tay phải và trán phải của anh T dẫn đến anh T bị 04 vết thương: 01 vết thương vùng bả vai trái, 02 vết thương bàn tay phải, 01 vết thương vỡ xương trán phải (bản ngoài xương sọ), chấn động não, tỷ lệ thương tích 18%.

- Ngày 13/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V ra Quyết định trưng cầu giám kỹ thuật số điện tử đối với 01 đĩa DVD bên trong đoạn video có thời lượng 03 phút 43 giây do Công an xã C giao nộp. Tại Bản kết luận giám định số 1504/KLGĐ-KTHS ngày 28/5/2024 của Phòng K Công an tỉnh V kết luận: “Không tiến hành giám định file video gửi giám định trong trường hợp này vì không xác định được nội dung hình ảnh trong các file video mẫu cần giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không, do nội dung hình ảnh được ghi lại có nội dung từ màn hình của thiết bị khác”.

- Ngày 13/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V ra Quyết định trưng cầu giám kỹ thuật số điện tử đối với 01 đĩa DVD bên trong đoạn video thu giữ của chị Nguyễn Thị H1. Tại Kết luận giám định số 1505/KL-KTHS ngày 28/5/2024 của Phòng K Công an tỉnh V, kết luận:

Kết quả phân tích dữ liệu video trích xuất nêu trên thì “N01” trong bản ảnh là anh Phan Văn Đ, “N02” là anh Bùi Văn T. Tại khu vực lễ hội đình làng, anh Đ và anh T đã xảy ra việc tranh giành dùi trống dẫn đến va chạm đánh nhau bằng tay chân không nhưng không bị thương tích gì, sau đó được mọi người can ngăn thì sự việc dừng lại.

- Ngày 19/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V ra Quyết định trưng cầu giám kỹ thuật số điện tử đối với 01 đoạn video có thời lượng 21 phút 51 giây do anh Phan Văn T3 cung cấp từ tài khoản Facebook “N Nguyen Thanh” phát trực tiếp vào ngày 24/02/2024. Tại Bản kết luận giám định số 1506/KLGĐ-KTHS ngày 28/5/2024 của Phòng K Công an tỉnh V kết luận:

Dữ liệu trích xuất được sao lưu vào 01 đĩa DVD gồm:

- Chụp được 09 ảnh theo yêu cầu giám định. Đặc điểm, hành động của đối tượng xuất hiện trong tập video được mô tả trong phụ lục kèm theo.

Hình 1, 2: Hình ảnh 01 đối tượng mặc quần dài màu đen, áo khoác màu trắng (kí hiệu: ĐT1) xảy ra xô xát đánh nhau với 01 đối tượng mặc quần áo dài màu đen (kí hiệu: ĐT2).

Hình 3, 4: ĐT2 tay phải cầm vật sáng màu có hình dạng giống con dao (khoanh tròn đỏ) chém về phía ĐT1 làm ĐT1 bỏ chạy, ĐT2 tiếp tục đuổi theo. ”.

Hình 5, 6: ĐT2 tay phải cầm vật sáng màu có hình dạng giống con dao (khoanh tròn đỏ) tiếp tục đuổi theo và chém về ĐT1.

Hình 7, 8: 01 đối tượng mặc áo dài màu đen (kí hiệu: ĐT3 cầm vật dài hình dạng giống chiếc chổi đánh liên tiếp và phía ĐT1 và ĐT2 đang đánh nhau.

Hình 9: ĐT1 dùng tay ôm vùng đầu”.

Qua phân tích dữ liệu video trích xuất nêu trên thì người kí hiệu “ĐT1” trong

bản ảnh là anh Bùi Văn T, “ĐT2” là Phan Văn C, “ĐT3” là anh Nguyễn Văn B1. Tại khu vực lễ hội đình làng, C cầm dao phay dồn đuổi chém liên tiếp trúng vào người anh T, sau đó được anh B1 dùng cán chổi đánh vào tay C để can ngăn, sau đó mọi người tước con dao từ tay C thì sự việc mới dừng lại.

Kết quả truy tìm vật chứng là 01 con dao phay:

Ngày 24/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V ra Thông báo truy tìm vật chứng để truy tìm 01 con dao phay dài khoảng 35cm, chuôi bằng gỗ, bản dao bằng kim loại màu trắng, một lưỡi sắc, đầu bằng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy vật chứng có đặc điểm nêu trên.

Ngày 27/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã thu thập tại xưởng sản xuất dao của hộ gia đình ông Nguyễn Văn T4, sinh năm 1971, ở thôn B, xã L, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc 05 loại dao gồm: dao phay, dao gọt hoa quả, dao bầu, dao rựa, dao phở. Cơ quan điều tra đã chụp ảnh đặc điểm (kiểu dáng, kích thước) những con dao trên để phục vụ điều tra (có bản ảnh kèm theo).

Ngày 30/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện V cho bị cáo Phan Văn Công nhận D1 con dao qua bản ảnh. Kết quả C đã nhận dạng được 01 con dao phay ở vị trí số (1) có đặc điểm tương đồng với con dao mà C chém nhiều nhất gây thương tích cho anh T vào ngày 24/02/2024, đó là 01 con dao phay dài khoảng 35cm, chuôi bằng gỗ, bản dao bằng kim loại màu trắng, một lưỡi sắc, đầu bằng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện V đã tiến hành cho ông Phan Văn B và bà Kim Thị C1 là bố mẹ của Công nhận dạng con dao do C sử dụng chém anh T. Kết quả ông B và bà C1 đều nhận ra con dao ở vị trí số (1) có đặc điểm tương đồng với con dao mà ông bà sử dụng để khoan giếng đã để quên ở sân kho tối ngày 23/02/2024 sau đó C cầm lấy để mang về nhà. Lý do ông B, bà C1 nhận ra con dao là vì con dao này là vật dụng của gia đình ông bà sử dụng hàng ngày trong sinh hoạt gia đình. Cơ quan CSĐT Công an huyện V cũng tiến hành cho bị hại và các nhân chứng có mặt tại lễ hội đình làng V nhận dạng con dao. Kết quả, anh T và các nhân chứng đều nhận dạng con dao ở vị trí số (1) trong bản ảnh có đặc điểm về kiểu dáng, kích thước tương đồng với con dao do C sử dụng để dồn đuổi và chém nhiều nhất vào người anh T ngày 24/02/2024.

Kết quả thực nghiệm điều tra:

Ngày 13/6/2024, Cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra, trong đó cho bị can Phan Văn Công D2 lại toàn bộ diễn biến hành vi C cầm dao dồn đuổi chém liên tiếp nhiều nhất vào người anh T, cụ thể: Công lao đến chém 01 nhát vào người anh T nhưng anh T lùi lại nên không trúng. Anh T bỏ chạy thì C cầm dao đuổi theo và chém 01 nhát trúng vào bả vai trái làm rách da chảy máu làm anh T ngã ngồi xuống nền đường. C tiếp tục giơ dao lên nhằm chém vào lưng anh T thì anh T quay người lại, ngồi đối diện với C và giơ tay phải lên đỡ vùng đầu, vùng mặt thì bị C chém nhát thứ 3 trúng vào mu bàn tay phải của anh T. Anh T nhô mồm đứng dậy định bỏ chạy thì C dùng dao chém nhát thứ 4 trúng vào vùng trán phải của anh T. Sau đó mọi người lao vào can ngăn, đẩy C ra và giằng được dao của C thì C mới

dừng lại. Kết quả thực nghiệm điều tra thấy rằng hành vi của Công diễn tả lại phù hợp với lời khai của bị cáo có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định thương tích và phù hợp với lời khai của những người làm chứng, bị hại, phù hợp với hình ảnh do camera an ninh tại hiện trường ghi lại.

Kết quả điều tra còn xác định:

- Đối với Phan Văn Đ là anh trai của C, kết quả điều tra xác định trong quá trình xem hội làng đã xảy ra việc tranh giành nhau để đánh trống cổ vũ với anh Bùi Văn T dẫn đến xô đẩy cãi cự nhau và được mọi người can ngăn, Đ và T không xảy ra đánh nhau. Sau đó T bị C (em trai của Đ) dùng dao tấn công. Việc C dùng dao chém anh T thì Đ không biết, không được chứng kiến, không bàn bạc. Hành vi của Đ không đồng phạm với C và không cấu thành tội phạm khác. Do vậy, việc Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Phan Văn Đ là đúng quy định pháp luật.

- Đối với các anh Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn B1 có một số hành vi ôm, giữ anh T; anh B1 dùng cán chổi đập vào tay cầm dao của C không để lại thương tích gì. Kết quả điều tra xác định hành vi của anh H, anh B1 đều nhằm mục đích can ngăn không cho Bùi Văn T đánh nhau với Phan Văn Đ và can ngăn không cho Phan Văn C tiếp tục tấn công anh Bùi Văn T nên các hành vi này không cấu thành tội phạm. Do vậy, việc Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với các anh Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn B1 là đúng quy định pháp luật.

- Đối với Bùi Văn T quá trình diễn ra sự việc có hành vi dùng tay nắm 3-4 phát vào người C. Kết quả điều tra hành vi dùng tay nắm vào người C của anh T không để lại thương tích gì, diễn ra trong hoàn cảnh anh T đã và đang bị C dùng dao tấn công, anh T khai mục đích đánh lại C là để phòng vệ. Do vậy, việc Cơ quan điều tra không đề cập xử lý gì đối với anh Bùi Văn T là đúng quy định pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, gia đình Công đã đến thăm hỏi, xin lỗi anh Bùi Văn T, C đã tác động nhờ bà Kim T5 Có là mẹ đẻ của C bồi thường cho anh T chi phí điều trị thương tích và tổn thất về tinh thần với số tiền 100.000.000 đồng. Hiện nay sức khỏe anh T đã ổn định, không đề nghị bất cứ khoản gì về bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho C.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2025/HS-ST ngày 05 tháng 3 năm 2025, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định:

Tuyên bố bị cáo Phan Văn C phạm tội "Giết người";

Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 57 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Phan Văn C 12 (Mười hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 14/5/2024.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/3/2025, bị cáo Phan Văn C có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Văn C thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử; giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng không cung cấp thêm được các tình tiết mới khác. Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo để cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp hơn.

Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội sau khi phân tích đánh giá nguyên nhân, tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ nội dung kháng cáo của bị cáo, kết luận: bị cáo Phan Văn C bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật; hình phạt đối với bị cáo là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm được các tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có cơ sở để chấp nhận nội dung xin giảm hình phạt của bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Kháng cáo của bị cáo Phan Văn C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2025/HS-ST ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ) là hợp lệ và trong thời hạn, nên được xem xét theo quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan Văn C thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử, những lời khai nhận đó là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định, vật chứng vụ án và những tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 13h00 phút ngày 24/02/2024, tại khu vực lễ hội đình làng V thuộc thôn Đ, xã C, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc, Phan Văn C và anh Bùi Văn T đã xảy ra cãi chửi nhau, nên C đã lao vào đâm 01 phát vào người anh T và rút 01 con dao phay cài trong cặp quần, dài khoảng 35cm, chuôi bằng gỗ, bản dao bằng kim loại màu trắng, một lưỡi sắc, đầu bằng chém về phía anh T nhưng không trúng. Anh T bỏ chạy thì C đuổi theo dùng dao chém bổ 01 nhát hướng từ trên xuống dưới trúng vào bả vai trái làm anh T bị rách da chảy máu và ngã ngồi xuống nền đường; C tiếp tục lao đến chém tiếp vào lưng anh T thì anh quay người lại, ở tư thế ngồi đối diện với C, giơ tay lên đỡ để không bị chém vào đầu và mặt, nên bị chém 01 nhát hướng từ trên xuống dưới trúng vào mu bàn tay phải làm anh T bị thương tích ở ngón 2 và ngón 3; anh T nhồm dẫy định bỏ chạy thì C tiếp tục chém bổ 01 nhát hướng từ trên xuống dưới trúng vào vùng trán phải của anh T làm vỡ xương trán phải. Hậu quả anh T bị 01 vết thương vùng bả vai trái, 02 vết thương bàn tay phải (ngón 2 và ngón 3), 01 vết thương vỡ xương trán phải (bản ngoài xương sọ), chấn động não, tỷ lệ thương tật 18%.

[3] Hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm của Phan Văn C chém vào vùng mặt, đầu là vị trí trọng yếu của cơ thể của anh Bùi Văn T là hành vi rất nguy hiểm và buộc bị cáo phải biết hậu quả có thể dẫn đến chết người. Hành vi đó của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và kết án bị cáo Phan Văn C về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[4] Xét bị cáo không phải chịu các tình tiết tăng nặng, nhưng đã từng bị xét xử 02 năm 03 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và bị xử phạt hành chính về hành vi “đánh nhau”; quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình; đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền 100.000.000 đồng; sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ra đầu thú; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời hậu quả chết người chưa xảy ra, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng quy định pháp luật về “phạm tội chưa đạt” theo Điều 57; các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và phạt bị cáo Phan Văn C 12 năm tù là đã có xem xét và phù hợp với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo.

[5] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo tiếp tục xin giảm hình phạt, nhưng không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có cơ sở để xem xét đối với nội dung kháng cáo của bị cáo. Do đó, cần giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm như quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên đã phát biểu tại phiên tòa là phù hợp.

[6] Các nội dung khác không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét lại.

[7] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận, nên bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn C, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2025/HS-ST ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ), về phần hình phạt.

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 57 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Phan Văn C 12 (Mười hai) năm tù về tội “Giết người”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 14/5/2024.

2. Án phí: Bị cáo Phan Văn C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VCT&KSXXPT tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Phú Thọ;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- THADS tỉnh Phú Thọ;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- Trại tạm giam số 2 CA tỉnh Phú Thọ;
- Bị cáo (qua Trại tạm giam);
- Lưu HS; HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hồ Sỹ Hưng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Điền Văn Hằng Nguyễn Văn C4

Hồ Sỹ H2